ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "___"

г. Саранск « »_____202 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Хочу права" (далее – ООО "Хочу права", Автошкола), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам на основании лицензии Регистрационный номер Л035-01278-13/02422761, выданной 05.06.2025 Министерством образования Республики Мордовия, в лице генерального директора Бикбаева Азата Алимовича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр._____, паспорт выдан , адрес регистрации: , именуемый(ая) в дальнейшим «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего (ей) Фамилия Имя Отчество, ___.___._____ года рождения, именуемого (ой) в дальнейшем «Обучающийся», другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику образовательных услуг по Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B", а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Образовательные услуги оказываются в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом.

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Обучение проводится по Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "___".

2.2. Заказчик допускается к процессу практического обучения при наличии медицинской справки установленного образца.

2.3. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и составляет два месяца. Практические занятия по вождению проходят в очной форме. Теоретические занятия проводятся (нужное отметить):

☐ очно с использованием электронного обучения.

☐ дистанционно согласно учебному плану, утвержденному Автошколой.

☐ комбинированное (Услуга оплачивается отдельно в размере 500 руб.).

2.4. Место проведения занятий: гор. Саранск, ул. Ст. Разина, д. 17А, согласно расписанию проведения занятий.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Зачислить Заказчика на обучение по образовательной программе согласно п.1.1, предоставить необходимые документы о зачислении в экзаменационный отдел Госавтоинспекции.

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.

3.1.4. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям, оснастить их необходимым оборудованием.

3.1.5. Обеспечить проведение занятий в соответствии с учебным планом.

3.1.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты внесения изменений к требованиям профессиональной подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств уведомить Заказчика о соответствующих изменениях.

3.1.7. По завершению курса обучения и сдачи Заказчиком квалификационного экзамена в Автошколе – выдать документ о прохождении программы обучения, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты их проведения.

3.2.2. Отчислить Заказчика за грубое или неоднократное нарушение дисциплины, при пропуске

занятий (теоретических либо практических) без уважительных причин более 30 % от общего количества часов, предусмотренных соответствующей программой обучения, с удержанием фактически понесенных расходов Исполнителем.

3.2.3. Привлекать к исполнению договора третьих лиц.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. На момент зачисления предоставить следующие документы, необходимые для регистрации группы в органах Госавтоинспекции: копию паспорта, справку о прохождении медицинской комиссии, одну фотографию размером 3х4.

4.1.2. Оплатить услуги в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.3. Сообщать Исполнителю об изменении фамилии, имени, отчества, реквизитов документов, места жительства, контактного номера телефона в трехдневный срок с даты внесения соответствующих изменений.

4.1.4. В срок и в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего договора, изучить теоретический курс по программе профессиональной подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств, освоить практические навыки вождения транспортного средства, сдать внутренние экзамены по знанию Правил дорожного движения и вождению транспортного средства в Автошколе, в срок предусмотренный настоящим Договором.

4.1.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях не менее чем за одни сутки до проведения занятий, с дальнейшим представлением документы, свидетельствующие об уважительности причин отсутствия. В случае неявки Заказчика на занятие без уважительных причин, Заказчик возмещает Исполнителю полную стоимость занятия.

4.1.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и привлеченных им третьих лиц для исполнения договора.

4.1.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и привлеченных им третьих лиц для исполнения договора, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.8. Посещать занятия в соответствии с утвержденным учебным расписанием занятий и графиком очередности обучения вождению, пользоваться оборудованием и транспортными средствами, предоставляемыми Автошколой в образовательных целях.

4.1.9. Соблюдать требования Правил техники безопасности на всех видах учебных занятий, а также иных локальных нормативных актов.

4.1.10. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера производственного обучения и строго выполнять его указания.

4.1.11. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. По окончании срока обучения сдать квалификационные и повторные экзамены в Автошколе.

4.2.2. Получить после прохождения обучения и сдачи квалификационного экзамена в Автошколе свидетельство установленного образца.

4.2.3. Получить дополнительные уроки (теоритические/практические) по установленному тарифу.

4.2.4. Сдать квалификационные экзамены для получения водительского удостоверения в подразделении Госавтоинспекции.

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ АВТОШКОЛЫ

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по программе, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за весь период обучения составляет _____(цифры)_____ (прописью) рублей и оплачивается Заказчиком в сроки, предусмотренные п.5.2. Договора, путем безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, одним из следующих способов:

- через Банк он-лайн (платежи – прочее – вручную: ООО «Хочу права»);
- по ссылке, направленной из Автошколы. Оплата производится на счет АО «ТБанк»;
- через QR-код, через СБП в офисе Автошколы;
- в личном кабинете Автошколы, с помощью использования индивидуального логина/пароля для входа в приложение;
-через терминал в офисе Автошколы;

5.2. Оплата услуг производится в следующем порядке:

- в день заключения Договора в размере не менее 1000 (тысячи) рублей;

- в течение 7 (семь) календарных дней с даты проведения первого теоретического занятия в размере не менее 7000 (семь тысяч) рублей;

- в течение 14 (четырнадцать) календарных дней до даты проведения внутренней аттестации в Автошколе в размере оставшейся суммы обучения.

5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.

5.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от обучения, первоначальный авансовый платеж возврату не подлежит.

5.5. Часы практического обучения, пропущенные по вине Заказчика без уважительных причин, возмещаются Заказчиком за дополнительную плату в соответствии с установленными тарифами.

5.6. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

5.7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Автошколе фактически понесенные расходы.

5.8. Сдача государственного квалификационного экзамена на право управления транспортным средством, организация экзамена на базе ООО "Хочу права" оплачивается дополнительно в размере 1500 рублей за один экзамен.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все соглашения между Сторонами оформляются в виде дополнительного соглашения.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

- если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и сотрудников Автошколы, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, после письменного однократного предупреждения. Стоимость обучения при этом Заказчику не возвращается;

- если Заказчик допустил пропуск занятий в размере 30 % от общего количества часов, предусмотренных соответствующей программой обучения по неуважительной причине либо не приступил к учебе в течение 5 календарных дней с момента начала занятий. Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы;

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения им своих обязательств по нему.

8.2. Настоящий Договор заключен Сторонами на весь срок обучения.

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

8.4. Автошколе не вменяются какие-либо обязанности в процессе сдачи экзамена на право управления транспортным средством в силу того, что экзамен сдается кандидатом в водители персонально, а не группой как ошибочно полагают многие учащиеся. Заблаговременное предоставление в распоряжение Госавтоинспекции списков кандидатов в водители, предоставление своей площадки, учебных автомобилей для сдачи экзаменов является добровольном действием со стороны Автошколы, направленным на поддержку своих выпускников и способствующих более четкому и организованному проведению экзамена сотрудниками Госавтоинспекции. Обязательные функции Автошколы заканчиваются в момент выдачи выпускнику Автошколы свидетельства о профессии водителя, подтверждающее прохождение указанным лицом обучения по соответствующей программе.

8.5. Разногласия между Сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке по месту нахождения организации.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Исполнитель»	**«Заказчик»**	**«Обучающийся»**
ООО "Хочу права" ИНН 1300014172 КПП 130001001 Юридический адрес: 430005, г. Саранск, ул. Степана Разина, 17А, пом. 101 Банковские реквизиты АО «ТБанк» р/с 40702810210001849917	_____ Адрес регистрации: Паспорт: выдан: дата выдачи: Телефон: _____	_____ Адрес регистрации: Паспорт: выдан: дата выдачи: Телефон: _____
_____/А. А. Бикбаев (подпись)	_____/_____ (подпись)	_____/_____ (подпись)